

עין משפט ונר מצוה

בר א מיי פ"ג מהלכות מעילה הלכה א':

בה ב מיי פ"ח מהל' פסה"מ הלכה טו:

בו ג מיי פ"ג מהלכות מעילה הלכה ו':

כז ד מיי פ"ב מהלכות מעילה הלכה א':

בה ה מיי פ"א מהל' פסה"מ הלכה ג' עי' תמור"ט:

‏‏

שיטה מקובצת

^[א] נמקצת. אבל יצא כולה (אות ו' נמקח). עיי' תוס' מנחות (דף יז ע"ה) ד"ה ה"ט: עי' מה"ד דוריקה אות ו' נמקח: ע' שוני נחא ה"ה סוף הבמה לציאת חזק עיי' פירכסו ולכרן: חז' וטמא גבי פיגול וזמנין בוכחים בהוצאת כשר כך הרצאת פסול דבעינן קרבו כל מתיריו וכיון דיצא חז' לא מוקרב כל מותריו וגבי נותר ליפנין חיילול מטמאה דאמרינן בפי כ"ש וגבי טמא דבעי רבר ההותר לטוורים כדאיתא בפי הקומץ רבה (דף לה ע"ב) ושיטתו על עצמה יתיר לא יתיר לטוורים הוא ר"ע אומר: פ' עקיבא והרי המפרש: ח וזרק ופי' אמת הוא

שמיר שזרק השם מאחר מזהו כיון דיצא לא יתיר לטוורים בעלים באחרת אל: ח מבעילה לדידי מעילה באותה שנוקד דמה כך: פ' אף לדברך דין הוא שיפטרנו על עצמה יתיר זה וזה ל"ח תיבות את של נמקח: פ' עקיבא דהמיר עד תיבת יש בוכחים נמקח: ין ליה מילף ה"ד תיבת דומעיל נמקח: ין ל"ל כלומר אמת לי לאשמועינן: ין לו יותר להביא לדידי מעילה מלאפאק מדיד: ין דלעיל גיין כשנעשית: ין קלים איתור וכותב בגליין וז"ל לעיל איירי שהוריקה עצמה נעשית בפסול הילכך אינה מבאיא לדידי מעילה בקדשים קלים ולא הובר חלק גבוה ולא חלק הריט וכיון שלא הובר ראיות א"כ לא קרינא ביה קדשי ה' אבל הכא מיירי שהוריקה נעשית בהכשר אלא שזרקה על דבר שאינו ראוי הילכך לענין להוציא מידי מעילה לא מהניא הוריקה דאבתי לא אישתרי הבשר באכילה וכיון שהוריקה נעשית כחונן ואפ"ה לא מהניא לבשר להתירה באכילה משום דהכשרות עצמה יצאה אי"כ לא תועיל לה נמי להוציאה מידי מעילה ולגבי זה נעשה כמו שלא זרק דכיון ולא אחשבה דמהניא להאי זריקה כלל אי"כ לא תועיל לחצאין אבל לענין להביאה לדידי

ו:

בשר קדשי קדשים שיצא פֿעני זריקת דם רבי אֵלעזר אומר מועילין. למאן דאמר היתר אכילה שנינו ב*א* ו*ג* ו*למ"ד* היתר זריקה לריך נפרש דמיירי קודם שגראה לזריקה ו*למ"ד* היתר שחיטה דמיירי קודם שגראה לקבל דם ולכן מועלין משום דלית ליה לרבי אֵלעזר דאין זריקה מועלת ליוצא לאפוקי מידי *ו* מעילה ואין חייבין

עליו משום פיגול נותר וטמא ז' דבעינן

י יותר לטוורים והכא כיון דיצא לא נותר לטוורים הוא וגבי נותר ילפינן חילול מטומאה כדאמרינן פרק בית שמיאי (נבחים דף מד.) וגבי פיגול נמי אמרינן בזבחים (דף כח:). כהרצאת כשר כך הרצאת פסול דבעינן שיקרבו כל ממיריו וכיון דיצא חז' לא מיקרי כל מתיריו ר' עקיבא אומר מועלין דקסבר זריקה מועלת ליוצא א"ר עקיבא ב' המפרש טעמחו וכו' והרי שמיאן עומדות כלומר ששחט את שמיאן צנת אחת כדאמר גמ' דלכה מזה זורק לכה מזה זורק ו' לא כשם שדמה פוטר את גשרה ממעילה כו' כלומר אי אחת מודה שכשם שדמה פוטר ח' לא ימעלו בנשר בשרה ממעילה ו'**כ** כך לא ימעלו בנשר חצירתה ואע"פ שהיא פסולה ואס' כן שכן הוא אף י' לדבר זה דין הוא שיפטר את של עצמה פירוש כל שכן שיפטר את של עצמה אע"פ שיצא דוקא פסול יוצא אחת למד דמהניא ליה זריקה כדפירשנו אצל שאר פסולים ע' דחמייה מודה ר"ע שאין דומים כמפרש שהרי כמה פסולין יש בזבחים דמודה כהן ר"ע דלא מהניא בזה זריקה אלא פסול יוצא דוקא מסמכרא ליה ז' מועיל: **אימורי** קדשים קלים **שיצאו** פֿעני זריקת דמים רבי אֵלעזר אומר אין מועילין. לפי שעדיין לא הוצרך חלק גבוה מאחר שנפסל ציוצא דאין זריקה מועלת ליוצא ואין חייבין עליו משום פיגול ונותר כדפי' לעיל טעמא כפולה ר"ע אומר מועלין כהם

דקסבר זריקה מועלת ליוצא: והני תרתי *א* פֿעני יאן לאשמועינן פלוגמא דרי"ג ורי"א בקדשי קדשים ואימורי קדשים קלים: **שלא** בתיקונה אלא **מפקא מידי מעילה אבל צאייתוי** צדי מעילה. כגון צאייתוי קדשים קלים אימא מודה ליה לר"ע דמועלין כו' תימה דהכא משמע שיש לו י' להביא יותר *י* מידי מעילה ולעיל משמע איפכא דקאמר דזריקה שלא בתקוה לא מייתי לדידי מעילה ומ"מ מפקע מידי מעילה ואמר מורי רבינו ה"ר פרץ ש' דלעיל איכא טעמא והכא איכא טעמא דלעיל ין כשנעשית הזריקה עצמה בפסול שפיגול בשחיטה או בצנלה הילכך אינה מציאה לדידי מעילה בקדשים קלים י' דלא קרינא ביה קדשי ה' אצל מוציאה מידי מעילה בקדשי קדשים דאשכחן דלחשביה רחמנא זריקה לענין לאיחויי כרת צאייתה ע"ז דבעיא הרגאה צפיגול *ו* אפ"ה אמר רחמנא ע"ז דהאי כל פיגול חייב כרת ואס' כן לענין מעילה י' קרינא בזה ראוי לאכילת אדם ופקע להו קדשי ה' כ' זה טעם זה חילוק פירש מורי למעלה גבי ההיא דרב גידל אצל הכא מיירי שהזריקה נעשית בהכשר אלא מרק על דבר שאינו ראוי שיצא הבשר הילכך לענין דהאזינה זריקה בפי' הא' גוונא שהזריקה בהכשר על דבר שאין ראוי לר"ע דמועלין דהא נעשית הזריקה עצמה בהכשרה אלא שהיא נעשית על דבר שאין ראוי ואס' כן קרינן בזה קדשי ה' לענין מעילה י'ן דהא קאמר עלה לא ירד: **כי אמר ר"ע** זריקה מועילת ליוצא שיצא מקצתה. דמגו דמהני זריקה להאי דגויא אהני נמי להאי דכרזאי י' ואף על גב דליף ליה ממפרש איינו ז' מקצתו יצא דדמי ליה: **א"ל רב** כי אמר ר' ריבין בבר צימרוני חבירי מחשבין עץ האבוד ועץ השדרוף. יאן אס' אצדה חצי הזנח או נשרפה והוא זורק את הדם ע"מ לאכול בית מאותו חלק שאצד או נשרף י'ן [ומן לזמנן] מחשבטו מועלת לקצוה פיגול בשאר הבשר ג'ט (שהרי) שהיא בעין והא' י'ז אצד ושרף דלימנהו סיומא דקושיא היא דהא י'ן שאינו כלל צעולם קאמר דמחשבטו מחשבה לפגל וא"כ הכי נמי גבי יצא כולו אמאי לא מהניא זריקה אלא ודאי דר"ע מיירי אף כשיצא כולו ומי אמר רב אסי הכי קושיא דמקשי הש"ס מרב אסי אריב אסי כדמסקינן וקשיא מה היא התשובה שהשיב רב אסי על דברי רבי יוחנן י'ן דמדמה שאר פסולין ליוצא דהא פירשמי צממתינן שאין לדמות ע"ז לכן נראה לי כגירסת הספרים שגורסים א"ר אסי כבר למדוני חצירי כו' ומלתיה צאפי נפשיה י'ן ולא להשיב על דברי רבי יוחנן והא דקאמר והא אצוד ושרוף דליתא בזה צעולם תחילת דברי המקשן הוא שצא להקשות ומי אמר רב אסי כו' כלומר דאף על גב דליתנהו צעולם אפילו הכי מחשבין:

קדשי קדשים פרק ראשון מעילה

מתני' בשר קדשי קדשים שיצא לפני זריקת דמים. ואח"כ נכנס ושזב מרק הדם: ר' אלעזר אומר. אע"פ שמרק הדם מועלין בו דס"ל לר"א דזריקה אינה מועלת ליוצא להוציאה מידי מעילה: ואין חייבין עליו משום פיגול ונותר וטמא. והאיל דיצא אינה קובעת צפיגול ונותר וטמא אלא זריקה כשירה: ר"ע אומר. אפילו לא

חזר והכניסן כיון שזרק אין מועלין בו דזריקה מועלת ליוצא: וחייבין עליו כו'. דהא זריקה דיוצא קובעת צפיגול ונותר מזריקה כשירה. ויש ספרים שכמו כן אצל חייבין והאי אצל הוא כמו צאמת אמרו כמו אצל אשמים אגמנו (בראשית מב:). **אמר ר"ע**. דבעי לאיתויי ראייה למאן דלאמר זריקה מועלת ליוצא: והכי שטינן עומדום. ושחט את שמיאן חזק של אחת מהן והיאל כי אידך חצרתה מותר חטאת משעה שזרק דמה של אחת: **לא כשם שדמה פוטרם**. כלומר אי אחת מודה שכשם שאותה שמרק דמה פוטרת גשרה מן המעילה כך פוטרת חצרתה זו שלא מרק דמה מן המעילה דכונח אחת הן שהרי יכול לזרוק דמה של אחז מהן שירצה: **אס פטר אס בשר חצרתה מן המעילה**. אע"ג דפסולה היא דהא היא מותר חטאת דין הוא שיפטור זריקה דמה גשר של עצמה מן המעילה אע"פ שיש בהן פסול דיוצא הואיל ואשכחן דפוטר את בשר חצרתה אע"פ שיש בה פסול מותר: **אימורי קדשים קלים שיצאו**.

י וחזרו חזק דמן: **ר"א אומר אין מועלין בהן** דהו כמו לפני זריקה דזריקת יציאה אינה מציאה אימורי קדשים קלים לדידי מעילה כמו זריקה כשירה: **ר"ע אומר מועלין בה**. דזריקת יציאה מציאה אימורי קדשים קלים לדידי מעילה כמו זריקה כשירה: **ר"ע אומר מועלין בה**. דזריקת יציאה מציאה אימורי קדשים קלים לדידי מעילה: **גמ' הני פרתו**. פלוגמא דפליגי רבי אליעזר ור"ע בנשר קדשי קדשים ובאימורי קדשים קלים: **למה לי**. כיון דתנא חדא

מילתא שמעינן אידך דמיון דלית ליה לרבי אליעזר דזריקה אינה מועלת ליוצא לאפוקי בשר קדשי קדשים מידי מעילה אינה מועלת נמי להביא קדשים קלים שיצאו לדידי מעילה וכי הכי דלית ליה לר"ע דזריקה מועלת ליוצא להוציאה בשר קדשי קדשים מן המעילה ה"מ מועלת להביא אימורי קדשים קלים לדידי מעילה ולמה לי דפליגי במדתי: *א* וזריקה כסיקנה. בלא פסול מקצת ממעילה: **שלא כסיקנה**. כגון ליוצא: **אצל לא יאסויי אימורי קדשים קלים למעילה**. דהיינו לחומרא אימא מודה ליה לר"ע קמ"ל דבהא נמי פליגי: **איממר א"ר יוחנן כי אמר ר"ע זריקה מועלת ליוצא**. היינו שיצא מקצת הבשר ולא יצא כולו דמגו דמהניא זריקה למקצת שצפנים מהניא נמי להזהוא מקצת שיצא: **אצל יצא כולו לא אמר רבי עקיבא**. דמהניא וכו' *י* דכמו דליתיה לבשר דמי:

מחשבין

גידל וחינו דקאמר במסכת מנחות הא איתוחב רב גידל: בשר קדשי קדשים שיצא לפני זריקת דמים. ואח"כ נכנס ואח"כ זרק את הדם: ר' אליעזר אומר מועלין. דלא כרב גידל והיינו דקאמר במסכת מנחות והא איתוחב רב גידל) ואע"פ שזרק את הדם דסבירא ליה לר' אליעזר דאין זריקה מהניא ליוצא דאפוקיה ממעילה: ואין חייבין עליו משום פיגול נותר וטמא. והואיל ויצא דזריקה כשרה קבעה לפיגול ולא פסולה: ר' עקיבא אומר אין מועלין בו. דקסבר דזריקה מהניא ליוצא אבל חייבין האי אבל הוא כמו

(ברם) באמת [אבל אשמים]: והני תרתי פלוגתא דרבי אליעזר ורבי עקיבא בבשר קדשי קדשים ובאימורי קדשים קלים למה לי.

כיון דתנא חדא ממילא שמעינן אידך דכיון דאית ליה לר' אליעזר דאין זריקה מועלת ליוצא לאפוקי בשר קדשי קדשים מידי מעילה אין מועלת נמי ליוצא להביא אימורי קדשים קלים לדידי מעילה וכי הכי דאית ליה לר' עקיבא דזריקה מועלת ליוצא לאפוקי בשר קדשי קדשים מידי מעילה מועלת נמי ליוצא להביא אימורי קדשים קלים לדידי מעילה למיפגל בתרתי למה לי. בוריקה כתיקנה בלא פיסול מפקא אבל לאיתויי גבי אימורי קדשים קלים אימא מורי לר' עקיבא קמ"ל דפליג נמי. ואי איתמר כו' אמר רבי יוחנן ר' עקיבא זריקה מועלת ליוצא שיצא מקצתו ולא כולו. דמיגו דמהניא לההוא מקצת שבפנים מהניא נמי לההוא מקצת שיצא חרץ:

מסורת הש"ס

^[א] [נבחים ק"א:]. ^[ב] נבחים פט': מנחות מו: ^[ג] כפי"א: למאן, ^[ד] ע' בצה"ז מ"ש על רש"י זו, ^[ה] לכולו צ"ק, ^[ו] נחא ולמ"ד צ"ק, ^[ז] מעילה הכי' ואח"כ ד"ס ואין חייבין כו', ^[ח] נמר צ"ק, ^[ט] ג"א יתיר, ^[י] ק' פוטר בשר חצירתה ממעילה ואע"פ כי צ"ק, ^[יא] ג"י צ"ק לדידי מעילה, ^[יב] ואמר דחמנא האוכל פיגול חייב כו' צ"ק, ^[יג] ג"י צ"ק כיון דליף ליה ממפרש דהיינו וכו',

מוסף רש"י

אימורי קדשים קלים. קדשים קלים ממון צעלים הן ואין בהן מעילה לפני זריקה חטאת לא חוקש, אצל לאחר

זריקה דהוצרכו אימורים לחלק גבוה י'ם מעילה צלמוריס, כדלמדיקין פירקין כל הבשר כסופו (חולין ק"ח). כל חבל לה' לרבות אימורי קדשים קלים למעילה (מנחות טח). אין מועלין בהן. אפילו לאחר זריקה, דלא מהניא בזה זריקה להכי למקבעטניה צמעילה

(נבחים פס). דלא מהניא בזה דמה זריקה לגבי אותם לחלק גבוה. דאין זריקה מועלת ליוצא (מנחות טח). ואין חייבין עליהן משום פיגול. ופיגול נמי לית בזה דהא פסולין הן ככר (טח) דלא קבע להו כן זריקה צפיגול דהו להו כמו שאל מרק עליהן הדם ולא קרבו כל מתירייהן

(נבחים יג). נותר, ומשום טמא, דאין טמא אלא בנשר האציר לאכילה בתוך זמנו כדכתיב (ויקרא יז) ביום זבחתם יאכלו ממנתהו וגו' (נבחים יג, יד). ומשום טומאת הגוף, כדלמדיקין מנחות (כה).

היתיר לטוורין חייבין עליו משום טומאה, שאין נותר לטוורין און חייבין עליו משום טומאה, שאינו ראוי הילכך לענין להוציא מידי מעילה לא מהניא הברש באכילה וכיון שהוריקה נעשית כחונן ואפ"ה לא מהניא לבשר להתירה באכילה משום דהכשרות עצמה יצאה אי"כ לא תועיל לה נמי להוציאה מידי מעילה ולגבי זה נעשה כמו שלא זרק דכיון ולא אחשבה דמהניא להאי זריקה כלל אי"כ לא תועיל לחצאין אבל לענין להביאה לדידי

רבינו גרשום

כרב גידל והיינו דקאמר במסכת מנחות הא איתוחב רב גידל: בשר קדשי קדשים שיצא לפני זריקת דמים. ואח"כ נכנס ואח"כ זרק את הדם: ר' אליעזר אומר מועלין. דלא כרב גידל והיינו דקאמר במסכת מנחות והא איתוחב רב גידל) ואע"פ שזרק את הדם דסבירא ליה לר' אליעזר דאין זריקה מהניא ליוצא דאפוקיה ממעילה: ואין חייבין עליו משום פיגול נותר וטמא. והואיל ויצא דזריקה כשרה קבעה לפיגול ולא פסולה: ר' עקיבא אומר אין מועלין בו. דקסבר דזריקה מהניא ליוצא אבל חייבין האי אבל הוא כמו

(ברם) באמת [אבל אשמים]: והני תרתי פלוגתא דרבי אליעזר ורבי עקיבא בבשר קדשי קדשים ובאימורי קדשים קלים למה לי. כיון דתנא חדא ממילא שמעינן אידך דכיון דאית ליה לר' אליעזר דאין זריקה מועלת ליוצא לאפוקי בשר קדשי קדשים מידי מעילה אין מועלת נמי ליוצא להביא אימורי קדשים קלים לדידי מעילה וכי הכי דאית ליה לר' עקיבא דזריקה מועלת ליוצא לאפוקי בשר קדשי קדשים מידי מעילה מועלת נמי ליוצא להביא אימורי קדשים קלים לדידי מעילה למיפגל בתרתי למה לי. בוריקה כתיקנה בלא פיסול מפקא אבל לאיתויי גבי אימורי קדשים קלים אימא מורי לר' עקיבא קמ"ל דפליג נמי. ואי איתמר כו' אמר רבי יוחנן ר' עקיבא זריקה מועלת ליוצא שיצא מקצתו ולא כולו. דמיגו דמהניא לההוא מקצת שבפנים מהניא נמי לההוא מקצת שיצא חרץ:

אמאי אמר הכי באבדו ושרוף שהוא פסול גידל אי מדמינן זריקה למחשבת פיגול אלא ש"מ שאין לדמותם לכן: [פ' נפשיה הוא ולא להשיב ער דברי ר' יוחנן יבא והא דקאמר: